

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1191/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิจิตรธนภัณฑ์บริการ

โจทก์

นายบุญเลิศ เศรษฐนันท์

จำเลย

นายสุปรีชา ศุภรวงศ์ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 24

ความว่า เนื่องจากนายบุญช่วย ศรีวิจิตร ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดวิจิตรธนภัณฑ์บริการโจทก์ได้ถึงแก่ความตาย และยังมีได้มีการตั้งผู้ชำระบัญชีเข้ามาเป็นตัวแทนของห้างฯ โจทก์เพื่อดำเนินคดีต่อไป จำเลยจึงเห็นว่าโจทก์ไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินคดีได้อีกต่อไป ถึงแม้ว่านายไชยศิริบุตรของผู้ตายจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแทนก็ตาม เพราะห้างฯ โจทก์ได้สิ้นสภาพนิติบุคคลไปแล้วขณะที่หุ้นส่วนผู้จัดการตายดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นยอมให้กระบวนพิจารณาดำเนินต่อมาจึงเป็นการขัดต่อกฎหมาย ขอศาลฎีกาได้โปรดชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมาย พิพากษากลับหรือยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 174,000 บาท ให้โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 162,877 บาทนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 58)

ทนายจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 70)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าการขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
คู่ความจะต้องยื่นคำขอระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้สั่ง
จำเลยจะยื่นคำขอต่อศาลฎีกาไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าการขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
คู่ความจะต้องยื่นคำขอระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้สั่ง
จำเลยจะยื่นคำขอต่อศาลฎีกาไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>